

Villa Carlos Paz, 12 de Noviembre de 2020

Al Intendente
de la Ciudad de Villa Carlos Paz
Sr. Daniel Gómez Gesteira
S _____ / _____ D

REFERENCIA:

Proyecto de Ordenanza

Modificatoria de Ordenanza 4021

Artículos N°:12- 3.1.2- 10.5- 2.3.1.1.1.- 20.6- 10.1- 3.1.1.-y 4.1.13.2-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud., en relación al Proyecto de Referencia, a fin de informar que, en sesión de fecha 06 de noviembre de la Comisión Plenaria de este Consejo, se acordó el mismo por mayoría luego de su análisis por parte de la Unidad Técnica, en lo que atañe a todos los Artículos del Proyecto, con excepción del Artículo 5° que modifica las disposiciones relacionadas con el perfil edilicio de las construcciones (Artículo 10.1 de la Ordenanza 4021).

En cuanto a este punto se acordó profundizar el tema postergando su resolución a solicitud de integrantes que propusieron aportar nuevos enfoques como instancia previa al cierre del tema

El presente Dictámen fué aprobado por la mayoría de los miembros presentes a saber:

- **Aprueban:** Colegio de Ingenieros Civiles, ADARSA, CEPIA, Colegio de Técnicos Constructores Universitarios, Asociación Inmobiliaria, Directora de Infraestructura Urbana Arq Liliana Bina , Directora de Ejido, Desarrollo Sustentable y Ambiente y Concejal por la Mayoría, Mariano Melana.

- **Ausente:** Concejal por las minorías Jorge Lassaga,

- **No aprueba:** Colegio de Arquitectos,

- Se adjuntan fundamentos elevados por Colegio de Arquitectos

En atención a la urgencia de avanzar en la modificación de los Artículos de la Ordenanza 4021 relacionados con el Área Protegida 2 (AP2) y su adecuación al nuevo ejido aprobado por Ley 10.595, y otros que responden a contradicciones en la interpretación del texto de la norma en su aplicación por parte de la Dirección de Obras Privadas y Catastro, es que se acordó en forma parcial el Proyecto de Referencia, cuyo texto se adjunta al presente .-

DICTÁMEN N° 07/2020

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR el Artículo 12º de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“12.-DE LA VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN.-

12.1.-CLASIFICACIÓN DE LOCALES A LOS EFECTOS DE LA VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN.-

A los fines de la aplicación de este Código, la determinación del destino de cada local será la que lógicamente resulte de su ubicación y dimensiones y no la que arbitrariamente pudiera ser consignada en los planos. En todos los casos y por sobre la designación que se indique en Planos referida al destino de ambientes o locales, prevalecerá la que a criterio del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) y por dictamen a solicitud de la Dirección de Obras Privadas y Catastro, corresponda en relación con la ubicación o como complemento de él y su utilidad funcional.-

Desde el punto de vista de la ventilación, los locales se clasifican en cuatro categorías, a saber:

PRIMERA CATEGORÍA: *Dormitorios, cocinas de más de 8,00 metros cuadrados de superficie, cocina - comedor, comedor diario, habitación de servicio y todo local habitable permanentemente.-*

SEGUNDA CATEGORÍA: *Lavaderos, cocinas familiar de menos de 8,00 metros cuadrados de superficie, cuartos de planchar y demás locales habitables accidentalmente.-*

TERCERA CATEGORÍA: *Negocios y oficinas en general.-*

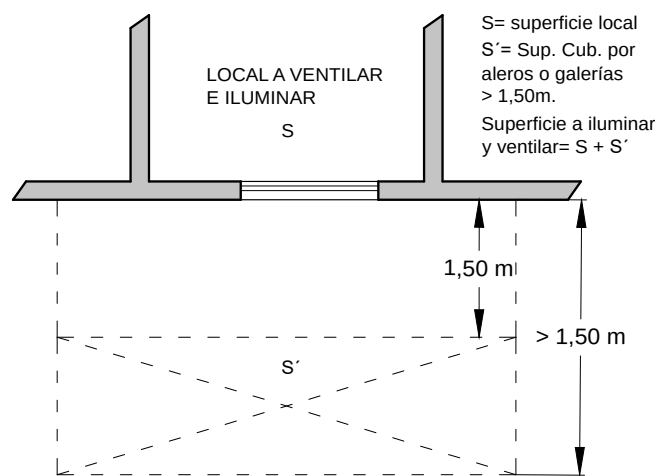
CUARTA CATEGORÍA: *Baños, W.C., toilettes, depósitos, despensas, guardacoches, hall secundario, palier secundario, cocinas para uso comercial de bares, restaurantes, patios de comidas y afines.-*

12.2.-FORMA DE VENTILAR E ILUMINACIÓN LOCALES. TAMAÑO MÍNIMO DE PATIOS.-

12.2.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES.-

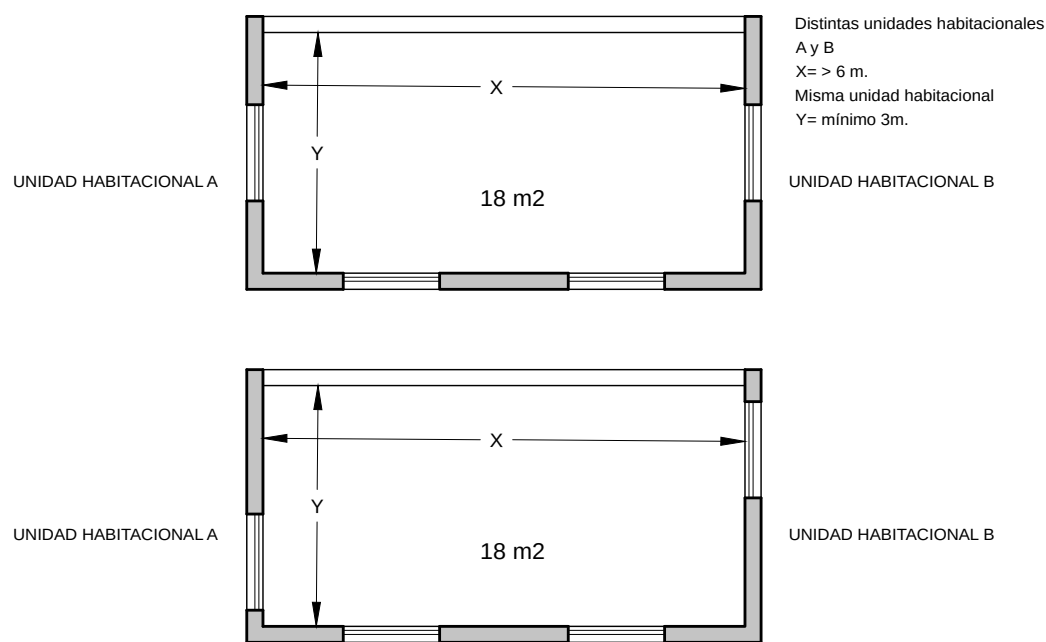
Los vanos para ventilación de locales podrán cerrarse con materiales translúcidos, que permitan la transmisión efectiva de la luz exterior. La ventilación se obtendrá haciendo que parte o la totalidad de los vanos sean abribles. Cuando las superficies de ventilación sean opacas, se adicionará la superficie transparente necesaria, para la iluminación. La ventilación e iluminación se efectuará en la forma más directa posible. Cuando entre los vanos de iluminación y ventilación de locales y los patios, medien galerías, porche, cocheras o aleros de mas de 1,50 m. de longitud medidos normalmente al vano, se obtendrán las superficies de ventilación e iluminación, sumando a la superficie del local la de la parte cubierta restante en más de esto 1,50m.-

Dentro de los patios de Iluminación(I) y Ventilación(V), no se permitirá la ubicación de escaleras, aleros de más de 30 cm ni construcciones de ningún tipo que comprometa la superficie de I y V, a excepción de pérgolas con separación entre viguetas de 0,50m.-

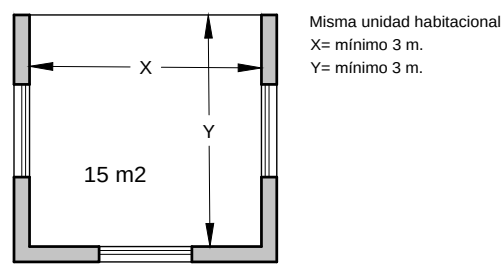


12.3.- VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOCALES DE 1º CATEGORÍA.-

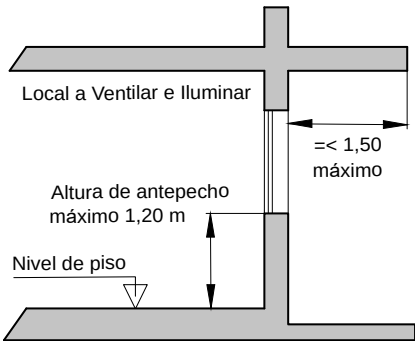
Los locales de 1º categoría de vivienda colectiva ventilarán a un patio con superficie mínima 18,00 m² y lado mínimo 6,00 metros entre aberturas de ventilación e iluminación enfrentadas de diferentes unidades habitacionales, o lado mínimo 3,00 metros y 15m² de superficie mínima, entre aberturas de ventilación e iluminación enfrentadas de la misma unidad habitacional.-



Los locales de 1° categoría de vivienda individual ventilarán e iluminarán en PB, 1° piso, a un patio con superficie mínima 15,00 m2 y lado mínimo de 3,00 m. Para locales de 1° categoría, se exigirán los siguientes valores:

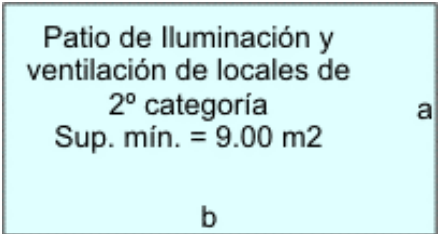


Los antepechos de las aberturas de locales de Primera y Segunda Categoría no deberán estar a más de 1,20 m altura medidos desde el nivel del piso interior.-



12.4.- VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOCALES DE 2° CATEGORÍA.-

Los locales de 2° categoría ventilarán en todas las Plantas a un patio con superficie mínima de 9.00 m2 y lado mínimo 2,50m2. Los valores para Iluminación y Ventilación, serán los siguientes:



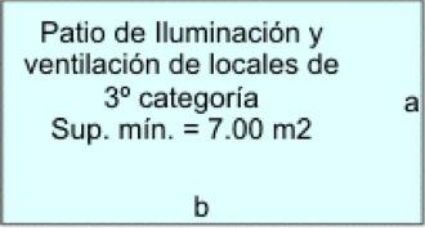
“a” lado mínimo = 2,50 m

Iluminación mínima (I)= 10% superficie del local

Ventilación mínima (V) = 5 % superficie del local

12.5.- VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOCALES DE 3° CATEGORÍA.-

Los locales de 3° Categoría ventilarán a un patio con superficie mínima de 7,00 m2. y lado mínimo de 2,00 m. Los locales y oficinas ubicados en galerías o paseos comerciales cerrados podrán tener ventilación e iluminación mecánica.-



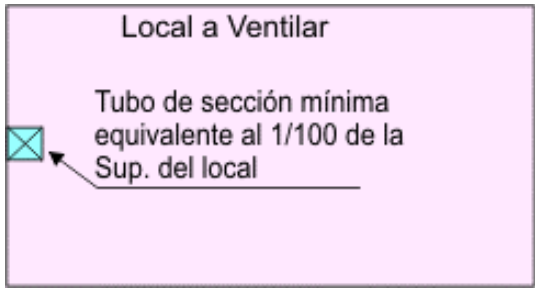
“a” lado mínimo = 2,00 m

Iluminación mínima (I)= 10% superficie del local

Ventilación mínima (V) = 5 % superficie del local

12.6.- VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOCALES DE 4º CATEGORÍA.-

Se ventilarán por tubos de sección mínima equivalente a 1/100 de la superficie del local.-

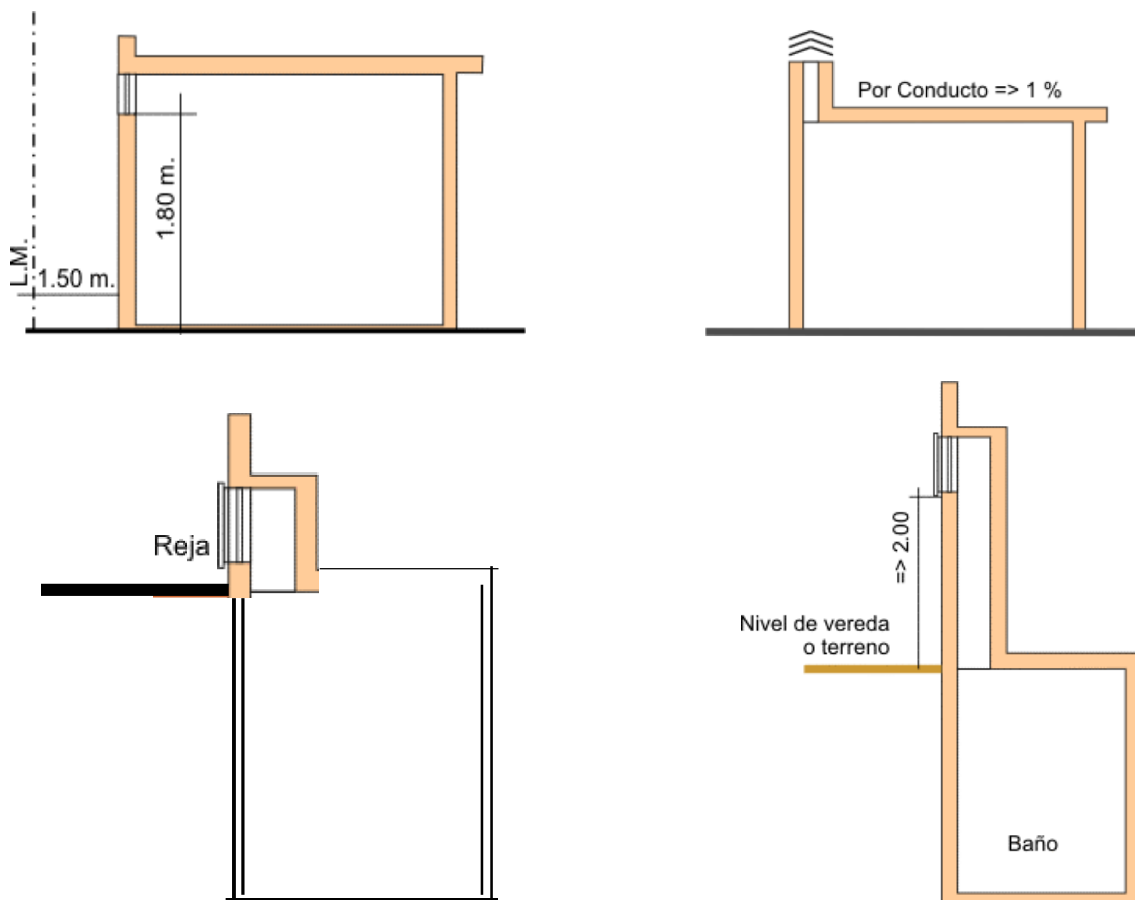


Cuando se trate de cocinas para uso comercial, como bares, restaurantes, patios de comida y afines se ventilarán por conductos de una sección que permita la renovación de por lo menos 1/3 del volumen de metros cúbicos de aire del local por hora, no debiendo en ningún caso ser la sección del conducto inferior a 1/100 de a superficie del mismo.-

EJEMPLOS	
1º. Ø 102	= 0.008 m2
2º. Ø 150	= 0.018 m2
3º. ☐ 10 x 20	= 0.02 m2
4º. ☐ 10 x 30	= 0.03 m2
5º. ☐ 20 x 40	= 0.08 m2
6º. ☐ 30 x 50	= 0.15 m2

12.7 VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE SUBSUELOS:

Solo podrán ubicarse en el nivel de Subsuelo los Locales de 4º Categoría. A excepción hall ingreso y palier principal. La ventilación e iluminación de subsuelos son obligatorias. Se podrá dar luz y aire por aberturas o tragaluces ubicados en la vereda que ofrezcan amplias garantías de seguridad al tránsito peatonal.-



ARTÍCULO 2°.- DEROGAR los Artículos 3.1.2 DIMENSIONES DE LOTES 3.1.3 PLANO DE ZONAS de la Ordenanza 4021.-

ARTÍCULO 3°.- MODIFICAR el Artículo 10.5. CONSTRUCCIONES PERMITIDAS SOBRE MÁXIMA ALTURA el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 10.5.- CONSTRUCCIONES PERMITIDAS SOBRE MÁXIMA ALTURA: 10.5.1.-Sólo podrán sobrepasarse las alturas máximas determinadas en el presente artículo con: barandas de protección, sean estas ciegas o no, tanques de agua, chimeneas, cajas de escaleras, sala de máquinas, antenas o elementos similares. En todos los casos el perfil de estos elementos deberán enmarcarse bajo la línea de escalonamiento a 45°. En las ZONAS R cuando el proyecto incluya techos inclinados la cumbrera más alta no podrá superar en ningún caso los 2,00 m de altura por encima de la altura máxima establecida.

10.5.2.- Los edificios destinados a vivienda colectiva y servicios institucionales podrán contar con una Planta más destinada a usos comunes tales como: piletas de natación, canchas deportivas, gimnasios con locales complementarios de servicios tales como baños, vestuarios, depósitos, sala de reuniones. En todos los casos, la superficie cubierta de esta Planta, no podrá superar el 50% de la misma y estará ubicada escalonada en correspondencia con los retiros a 45°. Las cubiertas del último nivel no podrán tener usos que demanden mayor altura de la establecida y que sean accesibles al público.

10.5.2.1. - En todos los casos donde el proyecto incluya una planta uso común, la misma deberá quedar inscripta dentro del espacio delimitado por los planos a 45° trazados desde el frente y fondo de la altura máxima de la edificación, hasta una altura máxima de cuatro (4) metros. Incluyendo barandas de protección, sean estas ciegas o no, tanques de agua, chimeneas, cajas de escaleras, sala de máquinas, antenas o elementos similares. En el cálculo del FOT no se computará

dicha planta. (Ver gráficos anteriores). 10.5.2.2. - En ningún caso podrá ser destinada la planta de uso común para dormitorios o cualquier otro destino que aumente la densidad habitacional del edificio. En caso de verificarse incumplimiento a la presente disposición, se actuará por vía administrativa, solicitando si es necesario, intervención judicial.

10.5.2.3. - A fin de evitar posteriores cambios de destino que contradigan el espíritu de la norma, la Dirección de Obras Privadas exigirá la presentación simultánea del Plano de subdivisión bajo la figura de Propiedad Horizontal en base a proyecto para el caso de edificios destinados a unidades de vivienda; dicha PH deberá estar aprobada por la Dirección General de Catastro de la Provincia con el final de obra. En estos casos la Planta destinada a usos comunes deberá figurar como espacio de dominio común y uso compartido.

10.5.3. - En el caso de Edificios destinados a Alojamiento en todas las categorías determinadas por la ley provincial correspondiente, se permitirá, en todo el ejido de la ciudad, la ocupación del 100% de la superficie de la Planta en más determinada en el Artículo 10.5.2. cuyo uso podrá ser exclusivamente amenities, habitaciones o mixto. En el caso de ser usado para habitaciones deberán garantizarse los espacios de uso común o amenities en otros pisos del mismo edificio.- "

ARTÍCULO 4°.- MODIFICAR el inciso d) AREA RESIDENCIAL R3 DEL Artículo 2.3.1.1.1 DIMENSIONES DE LOTES POR ZONAS de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"d) AREA RESIDENCIAL R3: Los lotes tendrán una Superficie mínima de Setecientos (700) metros cuadrados y un frente mínimo de dieciocho (18) metros.-"

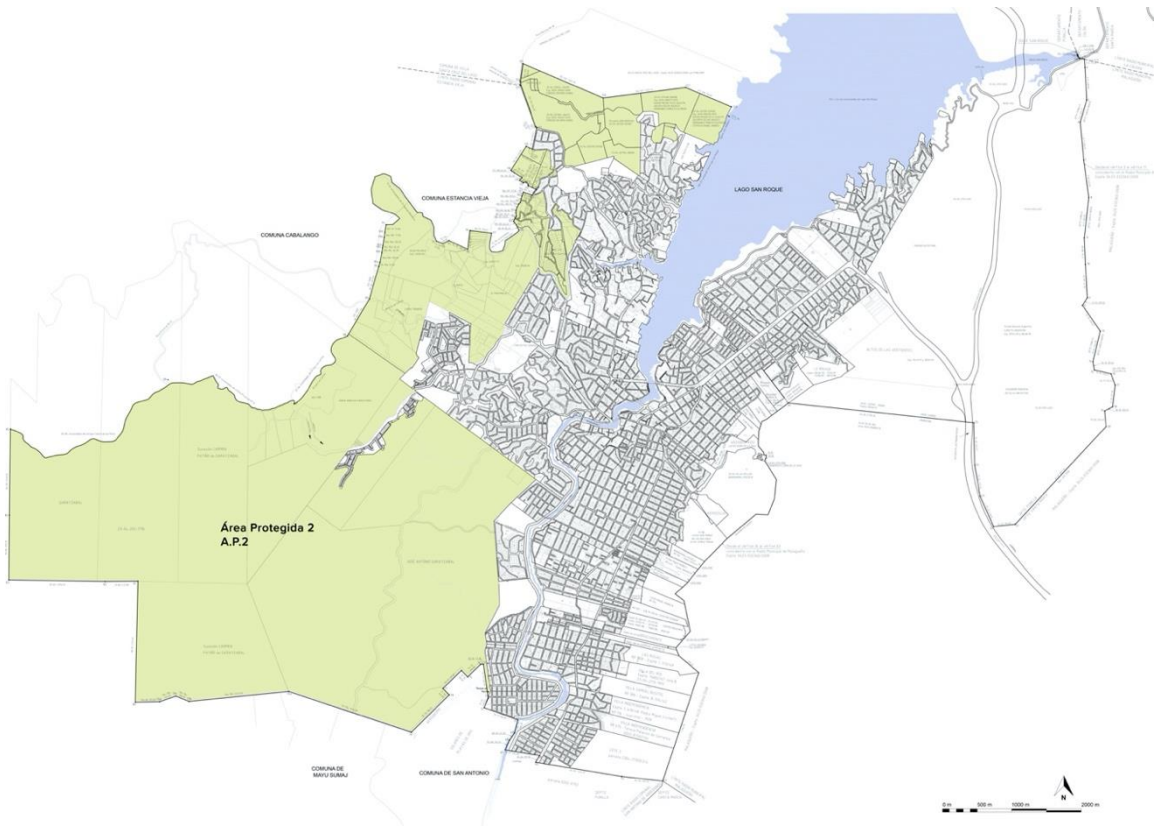
ARTÍCULO 5°.- MODIFICAR el Artículo 20.6.- ESTRUCTURAS RESISTENTES Y SU CÁLCULO- de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Las columnas, bases, vigas y losas de hierro y Hormigón Armado, no podrá embutirse más allá del eje del muro del vecino o medianero, salvo en caso de existir servidumbre conformada por escritura pública.- El cálculo y ejecución de las estructuras sismoresistentes, se ajustará a lo establecido en la Ley 8425/94 que en su Artículo 8° establece la vigencia en forma obligatoria del Reglamento "INPRES-CIRSOC 103", como norma para construcciones Sismorresistentes. El responsable del cálculo y correcta ejecución de las Estructuras de todo edificio serán exclusivamente el/ los profesionales a cargo del Proyecto y /o la Conducción o Dirección Técnica del mismo.-"

En carátula de Plano y en el caso de Proyectos y Ampliaciones de edificios, se deberá reemplazar la actual leyenda en "Observaciones" relativa a la Estructura Sismoresistente por la siguiente: "Certifico haber cumplimentado en el presente proyecto con el Reglamento "INPRES-CIRSOC 103", según Artículo 8° de la Ley Provincial N°8425/94" la que será firmada por el Profesional responsable.-"

ARTÍCULO 6°.- MODIFICAR el inciso g) ÁREA PROTEGIDA AP2 (Área Protegida 2) del Artículo 3.1.1 DIVISIÓN DE EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Se designa como Área Protegida 2 (AP2) a la zona comprendida desde los límites de la zona "a" de prestación total o parcial de Servicios Públicos Municipales de carácter permanente, hasta los límites del ejido municipal aprobado por Ley 10595"



ARTÍCULO 7º.-MODIFICAR el Artículo 4.1.13.2.- AREA PROTEGIDA 2 (A.P.2) el que quedará redactado de la siguiente manera:

“En la zona Área Protegida 2 (AP2) queda prohibida toda modificación de las características topográficas del relieve natural, como así también toda alteración y/o modificación del ecosistema natural existente, como así también las subdivisiones y/o fraccionamientos de lote por el término de ocho (8) meses a partir de la fecha de publicación de la presente o hasta que se sancione la norma regulatoria de dicho territorio, lo que ocurra antes.”